



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM

Oficial Titular: Walter Marques

Rua Dr. Ulhoa Cintra, 814 - Centro

Tel.: (19) 3862-2130 - Email: registroimoveis@rimogimirim.com.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 76293 de 07/11/2024

Certifico e dou fé que o documento eletrônico anexo, contendo **11 (onze) páginas**, foi apresentado em 07/11/2024, o qual foi protocolado sob nº 60952, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **76293** no Livro B deste OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM na presente data.

Apresentante

BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

Natureza

Documento - Outros > Contrato-Padrão

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA:02.030.078/0001-84 (Padrão: ICP-Brasil)

THAINA DA CUNHA ANDRADE:454.698.708-04 (Padrão: ICP-Brasil)

Mogi Mirim - SP, 07 de novembro de 2024

Assinado eletronicamente

VALMIR MARQUES

Substituto do Oficial

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 55,45	R\$ 15,77	R\$ 10,80	R\$ 2,92	R\$ 3,80
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 2,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,08



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
rtdbrasil.org.br/certidaoregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

76293



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital

1202204TIBH000262073OB240



AO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA
COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.030.078/0001-84, com sede na Avenida Pedro Botesi, nº 2171 – Sala 110, Jardim Scomparim, município de Mogi Mirim/SP, CEP 13.806-635, neste ato representada por seu Sócio e Administrador, Marco Antônio Gomes, vem, respeitosamente, por meio do presente, **Requerer o registro do “CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO PARA ACEITAÇÃO DOS CARTÕES BPF”** – Contrato este de Adesão/Padrão, ao qual se vinculará, obrigatoriamente, o “FORMULÁRIO DE ADESÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL” (Doc. Anexo para conhecimento)

Esclarece-se que o mencionado “FORMULÁRIO DE ADESÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL” conterá as condições negociais específicas acordadas e será assinado pelas partes (Empresa e Estabelecimento Aderente). Entretanto, o referido formulário não será levado a registro, visto que possui informações pessoais e bancárias sensíveis dos estabelecimentos aderentes.

O registro do “CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO PARA ACEITAÇÃO DOS CARTÕES BPF” visa garantir a publicidade do documento para que seja acessível aos Estabelecimentos Aderentes e a Terceiros Interessados. A não-publicação do “FORMULÁRIO DE ADESÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL” objetiva proteger dados pessoais e bancários ali contidos.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Mogi Mirim/SP, 04 de novembro de 2024.

MARCO ANTONIO
GOMES:25057077
821

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
GOMES:25057077821
Dados: 2024.11.04 16:51:47
-03'00"

BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

Página 000002/000011 Registro Nº 76293 07/11/2024 IRTPJ		Protocolo nº 60952 de 07/11/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 76293 em 07/11/2024 deste OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM. Assinado digitalmente por VALMIR MARQUES - Substituto do Oficial.							
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 55,45	R\$ 15,77	R\$ 10,80	R\$ 2,92	R\$ 3,80	R\$ 2,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,08



CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO PARA ACEITAÇÃO DOS CARTÕES BPF

BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.030.078/0001-84, com sede na Avenida Pedro Botesi, nº 2171 – Sala 110, Jardim Scomparim, município de Mogi Mirim/SP, CEP 13.806-635, neste ato representada por seu Sócio e Administrador, nos termos de seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente BPF CARTÕES; e, de outro lado o **Estabelecimento Comercial devidamente nominado e qualificado no “FORMULÁRIO DE ADESÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL”**, parte integrante deste Instrumento e ao qual está estritamente vinculado, doravante denominado simplesmente ESTABELECIMENTO – têm, entre si, justo e acertado, o presente “CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO PARA ACEITAÇÃO DOS CARTÕES BPF”, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto:

Parágrafo Único: O presente Instrumento Particular tem como objeto o credenciamento do ESTABELECIMENTO junto ao sistema de pagamentos da BPF CARTÕES, com a finalidade de aceite dos Cartões BPF “Convênio Alimentação e/ou Refeição”, como meio de pagamento para a compra de gêneros alimentícios no ESTABELECIMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Adesão:

2.1 A Adesão a este Contrato se dá **i)** mediante o preenchimento e assinatura do “Formulário de Adesão de Estabelecimento Comercial”, física ou digitalmente, por meio do qual é negociada a condição comercial entre as partes; ou **ii)** na data da primeira transação que o ESTABELECIMENTO cadastrado efetivar utilizando os Cartões BPF.

2.1 Os termos e condições comerciais especificadas no “Formulário de Adesão de Estabelecimento Comercial” fazem parte integrante deste Contrato, vinculando as partes.

2. 2 A partir da Adesão, o ESTABELECIMENTO, além do “Formulário de Adesão de Estabelecimento Comercial”, também concorda integralmente com todos os termos, cláusulas e condições deste Contrato, obrigando-se a cumprir, submeter-se e aceitá-las, inclusive no que tange às taxas, prazos, regras e multas, por exemplo.

Página

000003/000011

Registro Nº

76293

07/11/2024

Protocolo nº 60952 de 07/11/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 76293 em 07/11/2024 deste OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM. Assinado digitalmente por VALMIR MARQUES - Substituto do Oficial.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 55,45	R\$ 15,77	R\$ 10,80	R\$ 2,92	R\$ 3,80	R\$ 2,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,08



2.3 O ESTABELECIMENTO reconhece e declara estar ciente de que poderá haver indisponibilidade no funcionamento dos CARTÕES BPF e do Portal por motivos técnicos, em razão de manutenção preventiva ou corretiva; nos casos de troca de equipamentos pelo ESTABELECIMENTO (maquinetas, sistema de software, por exemplo) sem a ciência da BPF CARTÕES e a devida manutenção; bem como, por motivos de caso fortuito ou de força maior. Portanto, a BPF CARTÕES não pode garantir que o “Sistema da BPF CARTÕES” e seus serviços permanecerão sem interrupção e nem se responsabilizar por eventuais transações que deixem de ser realizadas durante o período de indisponibilidade.

2.4 A partir da Adesão, o ESTABELECIMENTO autoriza a BPF CARTÕES a, pelo prazo de vigência deste Instrumento, incluir, sem quaisquer ônus ou encargos, seu nome e endereço, em ações de marketing, catálogos e/ou materiais promocionais.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações da BPF CARTÕES:

3.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Contrato, no “Formulário de Adesão de Estabelecimento Comercial” ou em razão de Lei, são obrigações da BPF CARTÕES:

3.1.1 Implantar e administrar o Sistema BPF CARTÕES, efetuando o processamento das transações realizadas com os Cartões BPF no ESTABELECIMENTO.

3.1.2 Reembolsar ao ESTABELECIMENTO os valores utilizados/transacionados pelos usuários dos Cartões BPF, deduzidas a Taxa de Administração e outras tarifas e/ou encargos aplicáveis, nos prazos e nas condições negociadas entre as partes no “Formulário de Adesão de Estabelecimento Comercial”.

3.1.2.1 No caso de solicitação pelo ESTABELECIMENTO de antecipação de pagamento, este desde já está ciente de que haverá cobrança de Taxa de Antecipação, está que deverá ser negociado direta com a BPF CARTÕES quando da sobredita solicitação.

3.1.2.2 Caso a data prevista para o pagamento do valor referente a utilização dos cartões coincida com feriado ou dia considerado não útil no domicílio bancário do ESTABELECIMENTO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente, admitindo-se ainda, a variação de até um dia útil para a realização efetiva do crédito, por razões operacionais, sem a incidência de quaisquer ônus.

3.1.2.3 A BPF CARTÕES não será responsável por atrasos na efetivação de reembolso em virtude da não atualização cadastral pelo ESTABELECIMENTO, ou de ato ou evento fora de seu controle razoável, inclusive decorrentes de caso fortuito, força maior ou restrições das instituições financeiras.

Página

000004/000011

Registro Nº

76293

07/11/2024

Protocolo nº 60952 de 07/11/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 76293 em 07/11/2024 deste OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM. Assinado digitalmente por VALMIR MARQUES - Substituto do Oficial.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 55,45	R\$ 15,77	R\$ 10,80	R\$ 2,92	R\$ 3,80	R\$ 2,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,08



3.1.2.4 O ESTABELECIMENTO terá o prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data do reembolso, para apontar qualquer diferença nos valores a crédito ou a débito que compõem o reembolso efetuado. Findo esse prazo, a quitação do reembolso da TRANSAÇÃO será irrestrita e irrevogável.

3.1.3 Disponibilizar Central de Atendimento aos ESTABELECIMENTO, de modo a fornecer as informações e orientações necessárias, com relação as transações.

3.1.4 Fornecer ao ESTABELECIMENTO, a seu exclusivo critério, os adesivos e/ou outros materiais para divulgação, que demonstrem a sua aceitação dos Cartões BPF.

3.1.5 Cumprir, no que couber à BPF CARTÕES, o disposto na legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.

3.1.6 Na eventualidade do Cartão BPF não vir a funcionar adequadamente no momento da compra pelo usuário, por falha única e exclusiva da BPF CARTÕES, esta assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos morais ou materiais causados ao usuário, isentando por completo o ESTABELECIMENTO de qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações Do ESTABELECIMENTO:

4.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Contrato, no “Formulário de Adesão de Estabelecimento Comercial” ou em razão de Lei, são obrigações do ESTABELECIMENTO:

4.1.1 Aceitar os Cartões BPF em conformidade com seu ramo de atividade, classe de convênio e no valor dos créditos disponíveis, fornecendo produtos e serviços aos usuários durante o período de vigência deste Contrato.

4.1.2 Cumprir todas as condições dispostas no presente Contrato, no “Formulário de Adesão de Estabelecimento Comercial”, na regulamentação do Programa de Atendimento ao Trabalhador e/ou outras legislações aplicáveis aos benefícios de refeição e alimentação, bem como na regulamentação do setor de meios pagamento, às quais declara ter pleno conhecimento, sendo expressamente vedada a realização de transações que envolvam atividades ilícitas ou que representem infração ao ordenamento jurídico vigente.

4.1.3 Relacionar-se, e orientar seus funcionários a relacionarem-se, adequadamente com os usuários portadores dos Cartões BPF, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, sempre comunicando de forma respeitosa, sem exposição pública ou ofensa à sua imagem, qualquer fato ou ocorrência que impeça a compra de gêneros alimentícios por meio dos cartões “Convênio Alimentação e/ou Refeição”.

Página 000005/000011 Registro Nº 76293 07/11/2024		Protocolo nº 60952 de 07/11/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 76293 em 07/11/2024 deste OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM. Assinado digitalmente por VALMIR MARQUES - Substituto do Oficial.							
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 55,45	R\$ 15,77	R\$ 10,80	R\$ 2,92	R\$ 3,80	R\$ 2,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,08



4.1.4 Comunicar a BPF CARTÕES, por escrito, qualquer fato ou ocorrência que impeça a realização da operação com o Cartão BPF, indicando o nome completo do usuário e seu CPF, ou, ainda, o número do cartão, para a devida identificação do usuário e solução, ou orientação ao ESTABELECIMENTO das medidas necessárias para a solução, da ocorrência.

4.1.5 Não efetuar a cobrança de qualquer valor adicional sobre os produtos pagos com os Cartões BPF, sendo praticado o preço igual ao realizado nas vendas em dinheiro e oferecendo aos USUÁRIOS PORTADORES as mesmas condições em vantagens promocionais disponibilizadas a outros meios e formas de pagamentos.

4.1.6 Não desvirtuar as finalidades dos Cartões BPF, sendo expressamente proibida, dentre outras hipóteses, a troca dos instrumentos de pagamento por dinheiro em espécie ou por mercadorias, serviços ou produtos não compreendidos nas finalidades deste Instrumento.

4.1.7 Não receber os Cartões BPF em desacordo com o modelo vigente ou fora do prazo de validade nele indicado, adulterado, danificado, falsificado ou, ainda, rasurado.

4.1.8 Permitir que a BPF CARTÕES realize, no tempo e modo que julgar convenientes, inspeções para verificar se as condições de funcionamento e aceitação dos Cartões BPF estão adequadas à regulamentação do PAT, bem como para atestar o cumprimento deste Instrumento Particular.

4.1.9 Zelar pela qualidade dos produtos comercializadas, sendo o exclusivo responsável por eventuais reclamações, demandas e indenizações, de qualquer natureza, decorrente das transações pelo ESTABELECIMENTO, realizadas ou negadas, em desacordo com este Instrumento ou com o ordenamento jurídico aplicável; bem como das refeições e/ou gênero alimentícios fornecidos, inclusive em caso de defeitos, vícios, descumprimento de prazo de entrega, alimentos vencidos ou devoluções, devendo solucionar diretamente com os usuários dos Cartões BPF toda e qualquer controvérsia, exonerando a BPF CARTÕES de quaisquer responsabilidades, inclusive com relação do Código de Defesa do Consumidor.

4.1.9.1 É de integral responsabilidade do ESTABELECIMENTO qualquer prejuízo decorrente de inobservância deste Instrumento Particular, por quaisquer de seus prepostos ou empregados, devendo reembolsar à BPF CARTÕES de quaisquer valores por ela arcados em face de atos de responsabilidade do ESTABELECIMENTO, inclusive de despesas causadas a esta, decorrentes de ações judiciais, como pagamento de custas, taxas, honorários advocatícios, bem como eventual condenação que esta venha a sofrer pelo Poder Cedente.

Página 000006/000011 Registro Nº 76293 07/11/2024		Protocolo nº 60952 de 07/11/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 76293 em 07/11/2024 deste OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM. Assinado digitalmente por VALMIR MARQUES - Substituto do Oficial.							
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 55,45	R\$ 15,77	R\$ 10,80	R\$ 2,92	R\$ 3,80	R\$ 2,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,08



4.1.10 O ESTABELECIMENTO deverá colocar em local visível ao público os adesivos, sinais distintivos e materiais fornecidos pela BPF CARTÕES, informando que aceitam os cartões BPF.

4.1.11 O ESTABELECIMENTO se compromete a informar à BPF CARTÕES qualquer alteração em seus dados cadastrais ou de equipamentos, no prazo de até 05 (cinco) dias contados da alteração, mantendo-os sempre atualizados. A BPF CARTÕES não se responsabiliza por quaisquer problemas/situações decorrentes da falta de atualização cadastral e/ou de seus equipamentos pelo ESTABELECIMENTO e, desta forma, a BPF CARTÕES resta expressamente isenta de todas e quaisquer perdas e danos que ta omissão venha a causar.

4.1.12 Ciente de que este Instrumento não inclui fornecimento pela BPF CARTÕES de equipamentos, o ESTABELECIMENTO reconhece sua integral responsabilidade em contratar o fornecimento dos equipamentos junto às empresas competentes, devendo mantê-los devidamente instalados e atualizados para as transações dos Cartões BPF.

CLÁUSULA QUINTA– Das Contestação de Transações:

5.1 O ESTABELECIMENTO tem ciência que, ainda que a transação tenha sido autorizada, ela poderá sofrer CHARGEBACK. Nestes casos, o seu valor não será pago ou, se já tiver sido pago, ficará sujeito a estorno e compensação nos repasses futuros. Essa regra será aplicada nas seguintes situações:

5.1.2 Se houver erro de processamento da Transação, incluindo, mas não se limitando: a valor incorreto, duplicidade de submissão ou de uma mesma Transação, processamento incorreto, por exemplo.

5.1.3 Se a Transação não for comprovada pela exibição do respectivo comprovante de utilização do serviço e/ou dos outros documentos que venham a ser exigidos pela BPF CARTÕES.

5.1.4 Se o ESTABELECIMENTO realizar Transação suspeita, irregular ou fraudulenta, situação em que a BPF CARTÕES está autorizada a realizar a retenção, desconto ou cobrança por todos os meios em direito admitidos, de forma imediata e independentemente de Notificação Prévia.

5.1.5 No caso de Contestação da Transação, a BPF CARTÕES receberá o comunicado e solicitará ao ESTABELECIMENTO a documentação comprobatória da transação para análise. Se não houver a comprovação da transação e a questão não for solucionada entre o ESTABELECIMENTO e o Usuário do Cartão BPF, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados de sua ciência, o ESTABELECIMENTO está ciente e concorda que BPF CARTÕES poderá cancelar a transação, estornando o valor correspondente ao cartão do usuário.

Página 000007/000011 Registro Nº 76293 07/11/2024		Protocolo nº 60952 de 07/11/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 76293 em 07/11/2024 deste OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM. Assinado digitalmente por VALMIR MARQUES - Substituto do Oficial.							
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 55,45	R\$ 15,77	R\$ 10,80	R\$ 2,92	R\$ 3,80	R\$ 2,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,08



5.1.5.1 Caso seja necessário o estorno da transação pela BPF CARTÕES ao usuário, e o referido valor já tenha sido repassado ao ESTABELECIMENTO, o referido montante será restituído à BPF CARTÕES por meio de desconto dos repasses futuros ao ESTABELECIMENTO.

5.1.5.2 A restituição será efetuada sempre que possível mediante desconto do repasse, o que fica desde já autorizado pelo ESTABELECIMENTO para todos os fins de direito. Em caso de insuficiência de saldo no repasse, a BPF CARTÕES poderá utilizar todos os meios de cobranças aceitos pela legislação brasileira, podendo inclusive solicitar a inclusão do nome do ESTABELECIMENTO nos órgãos proteção ao crédito, devendo o ESTABELECIMENTO ressarcir a BPF CARTÕES por todos os custos e despesas decorrentes da cobrança.

CLÁUSULA SEXTA– Da Vigência:

6.1 O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado e produzirá efeitos entre as partes a partir da Adesão prevista neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Rescisão:

7.1 Este Instrumento poderá ser rescindido unilateral e imotivadamente por qualquer uma das Partes mediante comunicação prévia a parte contrária, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, sem nenhum ônus para nenhuma das partes. Ressalvando as obrigações construais pendentes.

7.1.1 O desrespeito ao prazo da comunicação prévia gerará a parte que deu causa o dever de indenizar a parte contrária pelos prejuízos lhe causados.

7.2 Este Instrumento poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das Partes, imediatamente e de pleno direito, independentemente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, na hipótese de Infração pela parte faltosa de qualquer das cláusulas, termos ou condições deste Contrato, bem como de eventuais anexos ou aditivos que o acompanhem ou venham acompanhar; fraude ou suspeita de fraude; decretação de falência, deferimento de pedido de recuperação judicial, proposição de recuperação extrajudicial ou declaração de insolvência de qualquer das Partes. Ressalvando as obrigações construais pendentes.

7.3 Este Instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pela BPF CARTÕES em relação ao ESTABELECIMENTO, imediatamente e de pleno direito, independentemente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, nos seguintes casos, ressalvando as obrigações construais pendentes:

7.3.1 No caso de adoção ou convivência com práticas que resultem, parcial ou totalmente, em preferência por qualquer outro instrumento de pagamento, exclusão, condicionamento ou limitação da utilização dos CARTÕES BPF.

Página 000008/000011 Registro Nº 76293 07/11/2024		Protocolo nº 60952 de 07/11/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 76293 em 07/11/2024, deste OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM. Assinado digitalmente por VALMIR MARQUES - Substituto do Oficial.							
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 55,45	R\$ 15,77	R\$ 10,80	R\$ 2,92	R\$ 3,80	R\$ 2,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,08



7.3.2 Caso o ESTABELECIMENTO venha a comprometer a imagem da BPF CARTÕES, por qualquer motivo.

7.3.3 Caso o ESTABELECIMENTO venha a descumprir com a regulamentação do PAT e/ou com outras legislações aplicáveis; inclusive se, por ação ou omissão, concorrer para o desvirtuamento das finalidades dos Cartões BPF; não cumprir com as exigências sanitárias ou nutricionais; injustificadamente se recusar a receber os Cartões BPF; e/ou, alterar a natureza do seu negócio, seu quadro societário e/ou seu endereço, sem prévia comunicação à BPF CARTÕES.

7.3.4 Descumprimento das disposições da Lei nº 9.613/1998 (Lei nº 14.478/2022) e Lei nº 12.683/2012, em razão do combate e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

7.3.5 Prática de condutas que vão de encontro ao Código de Ética e Integridade da BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., documento este acessível por meio do endereço eletrônico: <https://bpfcartoes.com.br/site/>.

7.4 A Rescisão Contratual nas hipóteses descritas nos subitens 7.2 e 7.3 caracterizam Justo Motivo, ficando a parte que deu causa obrigada a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados.

7.4.1 Nas situações descritas no subitem 7.3, fica assegurada a suspensão dos reembolsos até que seja apurada a certeza dos créditos e o ressarcimento das perdas e danos eventualmente causadas à BPF CARTÕES.

7.5 As Partes não serão responsáveis por quaisquer falhas, interrupções ou atrasos no cumprimento de suas obrigações, quando decorrentes de caso fortuito ou de força maior, sendo estes excludentes de responsabilidade nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA OITAVA – Da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD:

8.1 As partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018.

8.2 As Partes deverão tratar os Dados Pessoais somente para executar as suas obrigações contratuais descritas no Contrato, exceto nos casos em que o Tratamento seja necessário para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias a que se sujeitem as Partes.

8.3 As Partes asseguram que os Dados Pessoais a que tiverem acesso não serão acessados, compartilhados ou transferidos para terceiros, a não ser em caso de obrigação legal ou regulatória. As Partes deverão garantir que tais

Página 000009/000011 Registro Nº 76293 07/11/2024		Protocolo nº 60952 de 07/11/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 76293 em 07/11/2024 deste OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM. Assinado digitalmente por VALMIR MARQUES - Substituto do Oficial.							
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 55,45	R\$ 15,77	R\$ 10,80	R\$ 2,92	R\$ 3,80	R\$ 2,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,08



terceiros se obriguem, por escrito, a garantir a mesma proteção aos Dados Pessoais estabelecida neste Contrato. O ESTABELECIMENTO será responsável por todas as ações e omissões realizadas por tais terceiros, relativas ao Tratamento dos Dados Pessoais, como se as tivesse realizado.

8.4 Cada Parte será individualmente responsável pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes da LGPD e de eventuais regulamentações emitidas posteriormente por autoridade reguladora competente.

8.5 Cada Parte implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar que os Dados Pessoais não serão registrados, divulgados, processados, excluídos, perdidos, danificados, alterados, utilizados ou adulterados de maneira não autorizada, acidental ou ilegal e para proteger os DADOS PESSOAIS de acordo com a LGPD.

8.6 As Partes se comprometem a comunicar uma à outra a ocorrência de qualquer violação de segurança que tenha consequências diretas ou indiretas no Tratamento, bem como qualquer reclamação que possa ser endereçada as Parte por qualquer indivíduo interessado no Tratamento realizado sob o Contrato. Essa comunicação deve ser feita o mais rápido possível e, no máximo, 48 horas após a descoberta da violação de segurança ou após o recebimento de uma reclamação.

8.7 Na hipótese de término do presente Contrato e, ausente qualquer base legal para manutenção dos Dados Pessoais prevista na LGPD, as Partes se comprometem a eliminar de seus registros e sistemas todos os Dados Pessoais a que tiverem acesso ou que porventura venham a conhecer ou ter ciência em decorrência deste Contrato.

CLÁUSULA NONA – DA POLÍTICA DE COMPLIANCE E ANTI-CORRUPÇÃO:

9.1 As PARTES se comprometem a atuar em conformidade com as disposições legais relativas à anticorrupção, previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e demais normas correlatas. Em caso de envolvimento de qualquer das PARTES em atos que possam ser caracterizados como corrupção, fraude ou suborno, o contrato será automaticamente rescindido, sem prejuízo da adoção das medidas legais cabíveis pela parte contrária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ASSÉDIO SEXUAL:

10.1 Ambas as PARTES se comprometem a adotar um comportamento ético e respeitoso, abstendo-se de praticar qualquer tipo de assédio moral ou sexual tanto no âmbito deste contrato, como fora deste. O descumprimento desta cláusula ensejará a rescisão imediata do contrato, sem prejuízo das medidas legais aplicáveis.

Página 000010/000011 Registro Nº 76293 07/11/2024		Protocolo nº 60952 de 07/11/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 76293 em 07/11/2024 deste OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TD E CIVIL DE PJ DA COMARCA DE MOGI MIRIM. Assinado digitalmente por VALMIR MARQUES - Substituto do Oficial.							
Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 55,45	R\$ 15,77	R\$ 10,80	R\$ 2,92	R\$ 3,80	R\$ 2,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,08



10.2 A BPF CARTÕES disponibilizada em seu endereço eletrônico: <https://bpfcartoes.com.br/site/> um canal de denúncias que pode ser utilizado por qualquer pessoal, seja ela sua colaboradora, funcionária ou não, para que, de forma completamente confidencial, possa denunciar situações que infrinjam seu Código de Ética e Integridade, este também disponível no “site” supracitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 O ESTABELECIMENTO desde já autoriza a BPF CARTÕES a compensar os valores eventualmente devidos pelo ESTABELECIMENTO à BPF CARTÕES nos termos deste CONTRATO com qualquer valor devido pela BPF CARTÕES ao ESTABELECIMENTO, ou com valores devidos pelo ESTABELECIMENTO à BPF CARTÕES em outros contratos firmados com a BPF CARTÕES.

11.2 Eventual omissão ou tolerância de uma PARTE no cumprimento das obrigações contratuais pela outra não constituirá novação, renúncia ou modificação do contratado, e nem afetará os seus direitos que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

11.3 Ao aderir a este CONTRATO, o ESTABELECIMENTO autoriza a BPF CARTÕES a lhe fazer referência, podendo utilizar sua logomarca, sem qualquer ônus, em ações de marketing, catálogos e outros materiais promocionais, autorizando, ainda, a utilização de dados para o envio de material promocional de produtos da BPF CARTÕES.

11.4 O CONTRATO, direta ou indiretamente, não estabelece quaisquer vínculos societários, trabalhistas ou previdenciários entre a BPF CATÕES e o ESTABELECIMENTO.

11.5 Se qualquer dos termos, cláusulas ou condições do CONTRATO for declarado ineficaz ou inexecutável, não será afetada a validade nem a exequibilidade dos demais.

11.6 O ESTABELECIMENTO autoriza e reconhece o dever da BPF CARTÕES de efetuar o registro de seus dados e de informações relacionadas a ocorrências, tentativas e/ou indícios de fraudes, quando aplicável, com a finalidade de realizar o tratamento e o compartilhamento de tais informações com instituições terceiras que devam cumprir referidas obrigações determinadas pelos órgãos competentes, visando aumentar a segurança das operações da BPF CARTÕES e de referidas empresas.

11.7 Quaisquer condições contratuais firmadas entre as PARTES poderão ser revistas pela BPF CARTÕES, mediante comunicação ao ESTABELECIMENTO, sempre que ocorrerem modificações na legislação que venham a alterar as condições da contratação pactuadas entre as PARTES.

